

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1942/2543

นายวิชัย ตั้งตรงวัฒนา
บริษัทรอยัล ดราก่อน เรสตัวรอนท์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 428, มาตรา 448

แม้จำเลยที่ 1 อยู่ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างจำเลยที่ 6 และที่ 7 ตอกเสาเข็มในการก่อสร้างภัตตาคาร แต่ได้ความว่าจำเลยที่ 1 มิได้ปล่อยให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ตอกเสาเข็มไปตามแบบแปลนโดยลำพัง จำเลยที่ 1 ให้ ก. เป็นวิศวกรผู้ควบคุมดูแลการตอกเสาเข็มทั้งหมด ก. จึงอยู่ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 เมื่อ ก. เห็นแล้วว่าการตอกเสาเข็มของจำเลยที่ 6 และที่ 7 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แต่มิได้สั่งห้ามหรือให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อมิให้โจทก์ต้องเสียหาย ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำด้วย

อายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหมายความว่าต้องรู้ครบทั้งสองประการ

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์พบความเสียหายของรั้วและบ้านของโจทก์กับรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อกลางเดือนมกราคม 2534 จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกาว่าความเสียหายเกิดก่อนเดือนธันวาคม 2533 แต่มิได้ฎีกาโต้เถียงเรื่องที่โจทก์รู้ตัวว่าผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงต้องฟังยุติตามคำพิพากษาศาล

อุทธรณ์ว่าโจทก์รู้ตัวผู้จะฟังต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อกลางเดือนมกราคม 2534 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2534 คดีจึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 980,148 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 948,181 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกหาংশส่วนจำกัด พรพานิชคำวัสดุ บริษัทกรุงเทพผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัด นายสมหวัง ธรรมพัฒน์ พงศ์ และนายบุญ สมิตไพบูลย์ เข้าเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและให้เรียกเป็นจำเลยที่ 6 ถึงที่ 9 ตามลำดับ

จำเลยที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 8 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันชำระเงิน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 8 และที่ 9

จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ร่วมกันชำระเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ โดยกำหนดค่า ทนายความ 15,000 บาท นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ ฟ้องร้องแล้วนั้น เห็นว่า อายุความละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง มีกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและ รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งหมายความว่าต้องรู้ครบทั้งสองประการ คือ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ตรวจพบความเสียหายของรั้วและบ้านของโจทก์ กับรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่า สินไหมทดแทนว่าเป็น จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 เมื่อกลางเดือนมกราคม 2534 โจทก์ นำคดีมาฟ้องวันที่ 24 ธันวาคม 2534 จึงไม่ขาดอายุความ จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ฎีกาว่าความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นก่อนเดือนธันวาคม 2533 อันเป็นการโต้เถียงว่า โจทก์รู้ถึงการละเมิดก่อนเดือนธันวาคม 2533 แต่จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 มิได้ฎีกา โต้เถียงในเรื่องที่โจทก์รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเลย จึงต้องฟังเป็นยุติ ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า โจทก์รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อกลาง เดือนมกราคม 2534 และอายุความย่อมต้องเริ่มนับแต่นั้นแม้โจทก์จะรู้ถึงการละเมิด ก่อนเดือนธันวาคม 2533 ดังที่จำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 อ้างในฎีกาก็ตาม โจทก์ฟ้อง คดีนี้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2534 ยังไม่พ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เดือนมกราคม 2534 คดีจึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 6 และที่ 7 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ...

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยที่ 1 ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ 6 และที่ 7 รับผิดชอบค่าเสียหายให้โจทก์นั้น เห็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ในกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 ที่บัญญัติว่า "ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างการทำงานที่ว่าจ้าง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ หรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง" จำเลยที่ 1 อยู่ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้าง จำเลยที่ 6 และที่ 7 ดอกเสาเข็มในการก่อสร้างภัตตาคารมังกรหลวงของจำเลยที่ 1 แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 มิได้ปล่อยให้จำเลยที่ 6 และที่ 7 ดอกเสาเข็มไปตามแบบแปลนโดยลำพัง แต่จำเลยที่ 1 ให้นายโกวิทเป็นวิศวกรผู้ควบคุมดูแลการตอกเสาเข็มทั้งหมด นายโกวิทจึงอยู่ในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ในการควบคุมดูแลการทำงานของจำเลยที่ 6 และที่ 7 เมื่อนายโกวิทเห็นแล้วว่าการตอกเสาเข็มของจำเลยที่ 6 และที่ 7 ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์แล้วมิได้สั่งห้ามหรือให้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเพื่อมิให้โจทก์ต้องเสียหาย เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยที่ 1 อ้างมาในฎีกาเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างทำงานไปเองโดยผู้ว่าจ้างมิได้ควบคุมดูแลการทำงาน ข้อเท็จจริงจึงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 6 และที่ 7 ใช้จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้น่าฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน โจทก์ไม่ได้แก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้.

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-กำพล ภู่อุดแสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายจรรุญวิทย์ ทองสอน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ